

1503325-41.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2240352/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 20025397 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 4955/21/406 -

CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2240352 - DISE- DEL.SEC.JAÚ, 4955/21/406 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1503325-41.2021.8.26.0302 - Controle 2021/001087

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2240352/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 20025397 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 4955/21/406 -

CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2240352 - DISE- DEL.SEC.JAÚ, 4955/21/406 - DISE- DEL.SEC.JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALLISON DANIEL RODRIGUES DE CAMPOS

Em 25 de janeiro de 2022, no horário designado, foi realizada, excepcionalmente, devido à Pandemia do COVID-19, audiência virtual, nos termos dos comunicados CG Nº 284/2020 e 317/2020, bem como do comunicado CSM 2557/2020, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusado e Defensora. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; a Dra. Tatiana Mendes Soares Bachega, Defensora Pública, ora defendendo o acusado WALLISON DANIEL RODRIGUES DE CAMPOS; e o acusado referido. Após, procedeu-se ao interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público debateu oralmente, conforme gravação que segue. A Defesa apresentou memoriais, que foram juntados aos autos. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. WALLISON DANIEL RODRIGUES DE CAMPOS foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (p. 154). A denúncia foi recebida em 09 de novembro de 2021 (p. 157) e o réu foi citado. Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a absolvição do réu, no que foi secundado pela Defensora. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação é improcedente. Em juízo, o acusado

rechaçou a acusação e negou a propriedade do entorpecente encontrado no terreno. Disse que outras pessoas costumavam vender drogas no local. As provas produzidas sob o crivo do contraditório não são suficientes para afastar, com absoluta certeza, a negativa do réu. Os policiais militares confirmaram, em linhas gerais, o encontro das drogas em um terreno baldio próximo ao local da abordagem do réu, com o qual somente foi encontrado dinheiro. Como se vê, a despeito dos indícios contra o réu, ele negou a propriedade dos entorpecentes, que foram encontrados em um terreno acessível por outras pessoas. Nesse contexto, deve ser acolhida a manifestação ministerial para julgar a ação improcedente, considerando que o réu justificou a sua presença no local dos fatos e não foram realizadas outras diligências para atribuir-lhe a propriedade das drogas encontradas. Assim, presente a dúvida, ainda que mínima, esta deve ser interpretada em favor do acusado para absolvê-lo, pela aplicação do princípio "in dubio pro reo", conforme ensinamentos de Fernando de Almeida Pedroso e Guilherme de Souza Nucci, respectivamente: "A sentença de conteúdo condenatório exige, para sua prolação, a certeza de ter sido cometido um crime e de ser o acusado o seu autor. A menor dúvida a respeito acena para a possibilidade de inocência do réu, de sorte que a Justiça não faria jus a essa denominação se aceitasse, nessas circunstâncias, um édito condenatório, operando com uma margem de risco mínima que seja de condenar quem nada deva. (Prova Penal: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 150)". "(...) em caso de conflito entre a inocência do réu e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (Código de Processo Penal Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2012, p. 44)". Ante o exposto, acolho a manifestação ministerial e JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER o réu WALLISON DANIEL RODRIGUES DE CAMPOS da imputação contida na denúncia, com fulcro no artigo 386, VII, CPP. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos." NADA MAIS. As partes informaram que não desejam recorrer da Sentença. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: WALLISON DANIEL RODRIGUES DE CAMPOS

RG: 55450714, RJI: 213786043-76

Data De Nascimento: 06/08/2000

Filiação: pai ANDERSON DANIEL DE CAMPOS, mãe DANIELLE ALESSANDRA RODRIGUES

Residência: RUA XV DE NOVENBRO, 1320, JD BUSCARIOLO, RUA XV DE NOVENBRO, Jaú-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMA. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziere), Escrevente, digitei.